

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1522/2530

นายเที่ยง ศูนย์กลาง

โจทก์

นายกาด ศูนย์กลาง

จำเลย

นางช้อ ศูนย์กลาง หรือศูนย์กลาง ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า คดีนี้จำเลยได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2529 ผู้ร้องซึ่งเป็นภรรยาของจำเลยมีความประสงค์ขอเข้ารับมรดกความแทนที่จำเลยต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 89)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า ที่พิพาทภายในเส้นสีแดงตามแผนที่พิพาทเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้อง

หลังจากศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ นางช้อ ศูนย์กลางหรือศูนย์กลาง ภรรยาจำเลยยื่นคำแถลงว่ามีความประสงค์จะยื่นฎีกาจึงขอคัดถ้อยคำสำนวนเพื่อนำไปประกอบหลักฐานในการยื่นฎีกาต่อไปโดยอ้างว่าจำเลยถึงแก่กรรมประมาณ 1 ปีเศษแล้ว

จำเลยยื่นฎีกาโดยทนายจำเลยลงชื่อในฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้นัดไต่สวนข้อเท็จจริงว่าจำเลยถึงแก่กรรมแล้วหรือไม่ และทนายจำเลยมีสิทธิยื่นฎีกาหรือไม่ (อันดับ 81,82)

ในวันนัดไต่สวน ศาลชั้นต้นจดยางงานกระบวนการพิจารณาว่าเมื่อข้อเท็จจริงได้
ความว่านายจำเลยเพิ่งทราบจำเลยตายก่อนที่จะยื่นฎีกาเพียง 5-6 วัน นาย
จำเลยจึงมีอำนาจยื่นฎีกาแทนจำเลยได้ มีคำสั่งรับฎีกาของจำเลย (อันดับ 89)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งให้ส่งศาลฎีกา
พิจารณาสั่ง (อันดับ 87,89)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะได้ ตาม
คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะได้ ตาม
คำร้อง

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ